

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת פנינה תמנו

פ/5134/25

הצעת חוק ליישוב תחת איום מידי (הוראת שעה), התשפ"ה–2024

1. יישוב תחת איום מידי
מי שהיה במשך כל שנת המס 2024 עד 2026 תושב ביישוב תחת איום מידי זכאי באותן שנות מס לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 259,080 שקלים חדשים, ובלבד שאם הוא זכאי לזיכוי כאמור וכן לזיכוי אחר לפי הוראות סעיף 11 לפקודת מס הכנסה¹, הברירה בידו לבחור באחד מהם; לעניין זה –

"יישוב תחת איום מידי" – יישוב המשוך לאשכול 5 או לאשכול נמוך יותר במדרג החברתי-כלכלי ואשר משוך לאשכול 1 עד 6 במדד הפריפריאליות לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבו זמן הכניסה למרחב מוגן בהתאם להוראות פיקוד העורף אינו עולה על 30 שניות;

"תושב" – יחיד שמרכז חייו באותו יישוב.

2. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך, בצו, את התקופה האמורה כך שתחול לגבי שנות מס נוספות.

דבריו הסבר

למעלה מעשור נורים טילים מרצועת עזה לעבר ערי ישראל. העיר אשקלון וסביבתה נמצאות תחת איום מתמיד וירי בלתי פוסק. תכליתה של הצעת חוק זו היא ליתן מענה לאותם יישובים הנמצאים תחת איום מידי.

נוכח מתקפת הטרור שהחלה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) על ידי ארגון הטרור חמאס, שכללה ירי אינטנסיבי בהיקפים משמעותיים באופן חסר תקדים, חלה החמרה משמעותית בחומרת האיום על יישובים תחת איום מידי.

בהצעת החוק מוצע לקבוע כי מי שהיה במשך שנות המס 2024 עד 2026, תושב ביישוב תחת איום מידי לפי ההגדרות, המשוך לאשכול 5 או לאשכול נמוך יותר במדרג החברתי-כלכלי והמשוך לאשכול

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

1-6 במדד הפריפריאליות, שבו זמן הכניסה למרחב מוגן בהתאם להוראות פיקוד העורף אינו עולה על 30 שניות יהיה זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 259,080 אלף שקלים חדשים.

אם אותו תושב זכאי להטבה גם לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, שקובע הטבות מס ליישובים, הוא יוכל לבחור בין זיכוי כמוצע בהצעה זו לבין זיכוי לפי סעיף 11 לפקודה כאמור.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/60 ; פ/23/2359) ועל ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/23/2226), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/239), על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/24/1877 ; פ/24/2337), על ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/24/1878 ; פ/24/3975), על ידי חבר הכנסת ישראל כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2015) ועל ידי חברת הכנסת יעל רון בן משה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3061) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלי דלל (פ/25/1511), על ידי חבר הכנסת דני דנון וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/2570), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/2618) ועל ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/25/2815).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ששון ששי גואטה וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/4710).

הצעת החוק זהה לפ/25/4710 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בכסלו התשפ"ה (09.12.2024)